

עין משפט
גַּר מִצֹּהַ

כה:

רביע דָּרְקָה וּמַחְצָה לָּגֶסֶה. וְאֶע"פ שפֿי כְּקוֹנֶטֶרֶס מִשּׁוּם דִּהּוּ מִמּוֹן הַמוּטָל בְּסֶפֶק שֶׁמֶּא יִתִּירוּ חֹסֶס עַל י מוֹס וְשִׁמְאָ לֹא יִתִּירוּ לֹאֹ מִשּׁוּם דִּמְיָה כְּסוּמִכּוּס יִאֲוֶה אֲלֵא תִקְנֵת חֲכָמִים בְּעֵלְמָא הוּא וְאֶע"ג דְּלִיאִירי כֻּכַּל מוֹס אֲפִילוּ יִדּוּעַ שִׁיתִּירוּ מוֹמַחַה עַל ידּוּ מ"מ חֲשִׁיב

לִיה סֶפֶק קָמַת דְּשִׁמְאָ לֹא מוֹזִיקָ לִיה מוֹמַחַה וְגַם לֹא פִלִּיג צִין מוֹס יֵאֵ וְאִי הוּא מִיירי הֵךְ צִרִימָא צְדוֹקִין שְׂבָעִין דּוֹקָא הוּא נִיחָא טַפִּי דִּה"ג קִימָא לֵן כְּרִי יֵהוּדֵה כְּדִפְרִישִׁית וְלִדְיֵה אִינוּ נִקְבַּר אֲלֵא צְדוֹקִין שְׂבָעִין וְעוֹד יֵאֵ לִפְרָשׁ דִּהִינּוּ טַעמָא דְּמִשְׁלַם מַחֲזָה שְׁשִׁיעֵרו חֲכָמִים דְּלִינוּ שׁוּה יוֹתֵר כ"ז שְׁעוּמַד בְּסֶפֶק שְׁעִדִּין לֹא הוֹתֵר וּבִתְרוּמֵה נִמִּי אֲשַׁכְחֵן שְׁאִינוּ שׁוּה אֲלֵא כַּמַּחֲזָה שֶׁל חוּלִין כְּדִאֲמַרְיֵן בְּפִרְק אֶף עַל פִּי (כְּמוֹצִית דָּף נח.) כֹּל מִקּוֹס הַשְׁחֹכֵר מִרְוּמֵה נִתָּן לֵה כִּפְלִיס בְּחוּלִין וּמִיָּהוּ לֹא דִמִּי מִמֶּשׁ לִתְרוּמֵה דְּאֶסְרוּה לְזוּרִים וְאֶסְרוּה בְּטוּמַאָה אֲבָל כְּכּוֹר יֵאֲוֶה מוֹמִין שְׂרִי לְגַמְרִי כִּצְנִי וּכְאִלִּ:

משום גִּזְרֵת מַגְדְּרִי בַּהֲמָה דִּקְהָ. פִּירוּשׁ שֶׁחֲמִירוּ עֲלֵיהֶם חֲכָמִים שֶׁלֹּא לְגַדֵּלם כִּי אִם בְּחוּרֶשֶׁן חוץ לַיִּישׁוּב וְיֵשׁ בָּהּ טוֹרֵחַ גָּדוֹל וְאִינוּ שׁוּה אֲלֵא רִצִּיעַ דִּהִינּוּ מַחֲזָה פְּחוּת מִן הַגֶּסֶה וְגַם בְּקוֹנֶטֶרֶס פִּירָשׁ כֵּן מִפְּנֵי טוֹרַח יֵיז גְּזוּר לֵה אֲבָל לֹא דִקְדַּק לִישַׁב לַשּׁוֹן גִּזְרֵה: דִּן אֵת הָרִין בּוֹ. מִשּׁוּם דִּקְתָּנִי דֵן אֵת הָרִין לַשּׁוֹן יִחִיד הֵא כִּרִּישׁ אֲלוֹ טְרִיפּוֹת (חוּלִין דָּף מד:) אֲמַר ר' אֲבִי וְאִי אֵלֵא אִיִּלֵּעָא אֲמַר רב יְכֻנָּה שְׁנִישָׁא וְנָתַן בִּיד בִּשְׁלֵמָא חִיִּיב אֵת הֹזְכָּאִי כְּגוֹן שְׁנִישָׁא וְנָתַן בִּיד אֲלֵא זִיכָה אֵת הַחִיִּיב הִיכִי דְּמִי י אִי דִאֲמַר לִיה פְּטוֹר אַתָּה וְהָא לֹא נִישָׁא וְנָתַן בִּיד אֲמַר רבינָא כְּגוֹן שְׁהִיה לוֹ מִשְׁכּוֹן וְנִמְלֹו הִימְנוּ: טִימָא אֵת הַטְּהוֹר דֹּאנַע בְּהוּ שְׂרַץ טִיהֵר אֵת הַטְּמֵא שְׁעִירְבֵן עִם פִּירוּתֵיו: **בּוֹתְנִי**^(א) וּמַעֲשֶׂה בִּפְרָה^(ב) שְׁנִיטְלָה הָאֵם שְׁלֵה וְהֶאכִילָה רַבִּי טַרְפוֹן לְכַלְבִּים וּבֹא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים בִּיבְנֵה יוֹהֲתִירוּ^(ג) (וְאִמַּר) תוֹרוֹם הַרּוּפָא^(ד) אֵין פְּרָה וְחוּזִירָה^(ה) יִצְאָה מֵאֲלַכְסַנְדְּרִיא שֶׁל מִצְרִים שָׂאִין חוֹתְכִין הָאֵם שְׁלֵה בִּשְׁבִיל שְׁלֹא תִלְדַּ אֲמַר רַבִּי טַרְפוֹן הִלְכָה חֲמוּרְךָ טַרְפוֹן אֲמַר לוֹ ר' עֲקִיבָא^(ו) ר' יוֹסֵ טַרְפוֹן^(ב) אַתָּה מוֹמַחַה לִב"ד יוֹכַל הַמוּמַחַה לִב"ד פְּטוֹר מִלְּשָׁלֵם: גַּמְ' וְתִפּוּק לִיה יִדְמַעַה בְּדַבְרִי מִשְׁנֵה יוֹסֵ וְטַעַה בְּדַבְרִי מִשְׁנֵה חוּזֵר חֲדָא וְעוֹד קָאֲמַר יוֹ חֲדָא דְּמַטְעָה בְּדַבְרִי מִשְׁנֵה חוּזֵר וְעוֹד א"נ בְּשִׁיקוֹל הַדְּעַת טַעֲיָתָה מוֹמַחַה לִב"ד אַתָּה וְכַל הַמוּמַחַה לִב"ד פְּטוֹר מִלְּשָׁלֵם: **בּוֹתְנִי**^(א)

יִצְבֵּא בֵּן סַתְמָא כְּרִבִּי מֵאִיר מִרִּישָׁא דְּמִי שְׁאִינוּ מוֹמַחַה וְרוּאָה אֵת הַכְּכּוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הִרִי זֵה יִקְבַּר וְשֵׁלֶם מִצִּיתוֹ דִּהִיא^(א) מַה נִּפְשַׁךְ כְּרִיב מֵאִיר אִמִּיא דְּלֵאִין דִּינָא דְּגִרְמִי לֹא מִתּוֹקְמָא בְּנִשָּׂא וְנָתַן צִיד דִּהָא נִשְׁחַט עַל פִּיו קִתְּנִי וּבִהְגוּלָּה קִמָּא (צ"ק דף ק.) לֹא מִשְׁנֵה תִּסַּס מִשְׁנֵה דְּלֵאִין ר"מ דִּינָא דְּגִרְמִי אֲלֵא מִצְרִייתָא דְּמַחֲמִית הַכֶּרֶס וְהוּא לִיה לֵאִיתוּי רַצּוֹ חֲלֻקָתָא בְּעֵלְמָא הִיא לֹאֹ: רַצּוֹ חֲלֻקָּל בֵּין מוֹס לְמוֹס: סַס מוֹס לְמוֹס: וְאִי עַל כְּכּוֹר מְבוּמִין: שְׂרִי: כֵּן טוֹרַח גִּידוּלָה אֲבִאי וְכִי תִּזְכּוּת גּוֹרֵר לֵה נִמְקַח: יִסָּן חִיִּיבָה רִישָׁא דְּמִי אוֹתֵא י מִנְקַח:

יֵא חֲמִי פִּיג מִהִלַּטִּת כְּבוֹדוֹת הִלְכֵה ו סַמַּג עֲשִׂין רִיחַ טוֹשִׁיעַ יִיד מִיָּתַן יֵשׁ סַפִּיק ג': יֵשׁ ב ג מִי' פִּיג מִהִלַּ סַּהֲדִרִין הֵל ג טוֹשִׁיעַ ד' מִי' פִּיחַ מִהִלַּ שְׁמִיתָה הֵל כֵּה טוֹשִׁיעַ יִיד כִּי מֵה סַפִּי אֵין:

כ ה מִי' פִּיג מִהִלַּ סַּהֲדִרִין הִלְכֵה ג טוֹשִׁיעַ חִי'מ כִּי כֵה סַפִּיק ג':

כ א ו מִי' פִּיג מִהִלַּט סַכּוּתוֹת הִלְכֵה ז סַמַּג עֲשִׂין רִי טוֹשִׁיעַ יִיד מִיָּתַן שִׁיב סַפִּיק א':

ⓘ

גליון הש"ס

תוס' ד"ה רביע וכו' אלא תקנת חכמים בעלמא הוא. ע"כ כן ע"כ מ"ה תמרת:

ⓘ

שיטה מקובצת

א) חנה אמר ר' יוחנן שני:
ס על חיבת וישראל מביתו רשום קל למעלה ללחורות כי ראו למחוק:
ב) הכל: וישראל מביתו. תנא:
ז) את. עין ב"ק (דף ק) בחסות:
ס) דמי דאמר חיבת אין נמחק:
ז) אמר תרדוס ט"י תרדוס:
ח) ויצאנו מאלכסנדריא של מצרים עד שחזרנון האם שלה:
ט) פטור אתה שאתה מומחה ועל חיבת א) טרופין ברש"י כי למעלה ללחורות כי ראו למחוק:
טן) משנה היא והטעם:
י) קאמר ליה חדא טעה בדבר משנה ואי עויר וחיבת חזון נמחק:
יא) סה"ל ואמר דלא:
יב) ליה האי קנה מיתו:
יג) ולא עיבר דקתני וכוון רשאין ליקח ויש לומר דהתם קתני דומיא דעדים אצל מתני' דהכא מיירי כולה חיבת דקתני סיפא ואם היה מומחה לביט דין כו' ומעשה כו' טרפון כו' ורישא נמי מי שאינו מומחה ורואה את הככור:
י) **יִצְבֵּא** בֵּן סַתְמָא כְּרִבִּי מֵאִיר מִרִּישָׁא דְּמִי שְׁאִינוּ מוֹמַחַה וְרוּאָה אֵת הַכְּכּוֹר וְנִשְׁחַט עַל פִּיו הִרִי זֵה יִקְבַּר וְשֵׁלֶם מִצִּיתוֹ דִּהִיא^(א) מַה נִּפְשַׁךְ כְּרִיב מֵאִיר אִמִּיא דְּלֵאִין דִּינָא דְּגִרְמִי לֹא מִתּוֹקְמָא בְּנִשָּׂא וְנָתַן צִיד דִּהָא נִשְׁחַט עַל פִּיו קִתְּנִי וּבִהְגוּלָּה קִמָּא (צ"ק דף ק.) לֹא מִשְׁנֵה תִּסַּס מִשְׁנֵה דְּלֵאִין ר"מ דִּינָא דְּגִרְמִי אֲלֵא מִצְרִייתָא דְּמַחֲמִית הַכֶּרֶס וְהוּא לִיה לֵאִיתוּי רַצּוֹ חֲלֻקָתָא בְּעֵלְמָא הִיא לֹאֹ: רַצּוֹ חֲלֻקָּל בֵּין מוֹס לְמוֹס: סַס מוֹס לְמוֹס: וְאִי עַל כְּכּוֹר מְבוּמִין: שְׂרִי: כֵּן טוֹרַח גִּידוּלָה אֲבִאי וְכִי תִזְכּוּת גּוֹרֵר לֵה נִמְקַח: יִסָּן חִיִּיבָה רִישָׁא דְּמִי אוֹתֵא י מִנְקַח:

א) וכן בסנהדרין לג' לתא לתיבות ריט' ואולי דג"ל דמיכות ר' טרפון נמחק ועי' מכות דף ק ע"כ

ⓘ

רבינו גרשום

שבועין: מתניתין נמי דיקא דקנים ר' מאיר. דקאמר הואיל ונשחט שלא עי"פ מומחה אסור אע"ג הדשאת הוי מוס קבוע: לאכחושי סהרי. כגון הדשאת לאחר מיתה מיתחיו מוס קבוע. ואחר סהרי ואמר דודאי כי האי גזונא חזיניה קודם שנשחט: דאי אמרת וכולחו משתני הוו סהרי שקרי ואסור הככור:
ב) במובטין:
ג) לימא תנ סתמא כו' מאיר. כלומר דאע"ג מתחיו השתא אחר חזיתו מוס גמור אפילו הכי יקבר הינוי כו' מאיר דקנים: לא בדוקין שבועין ודברי הכל. משום הכי יקבר דמשתנין: משלם רביע לדקה. ואית דאמרי משום הכי משלם מחצה ולא יותר דהוי ממון מוטל בספק הואיל ואיכא דוקין דלא משתני. למ"ה א) ומחצה לגבוה משום

א) נראה דג"ל זאת דלמרי דמשי"ה משלם מחצה לגסה משום דלמתיין וכו' ועי' צ"כ דף קטו ע"כ ועדכרי רבטו עס ועדכרי הרש"ס ד"ה ושמן וי"ע.

עד כמה פרק רביעי בכורות

מסני' נמי דיקא.
דבמומין שצגוף פליגי אכל צדוקין לא פליגי:
הואיל ונשחט שלא על פי מומחה.
דלא משכח ביה ר' מאיר שום ריעותא אלא קנסו דשחטו שלא על פי מומחה ואי צדוקין שבעין הוה ליה למתני ר' מאיר אוסר הואיל ומשתנין אלא ודאי ליכא ריעותא דבמומי

הגוף פליגי וקנסא קנים גזירה משום דוקין:
דנולו מישסנו.
כל דוקין שבעין משתנין או דלמא דדוקין גופייהו איכא דמשמתי ואיכא דלא משמתי ומיניה ו) למומין שצגוף גזרינן אטו הנך דוקין משתנין:
למאי נפקא מינה.
הא אפילו איכא דלא משמתי הואיל ולא קים לן הי מישמתי והי לא מישמתי כולוה אסירי אס נשחטו בלא מומחה:
לאחזויי סהדי.
אס שחטו בלא מומחה והשתא חזינא ליה קבוע וקיימי סהדי יא) דלא נשתנה ונחלא זה היה לו מחיים:
שקרי ונכו.
ואסור לדברי הכל:
סמנינו עליהו.
ושרי לר' יהודה דלא קנים:
ססמא כו' מאיר.
דלאמר לעיל [פ"ה] א) אחד זה ואחד זה אסור דקתי יקבר ווע"ג דהשתא מיתחוי קבוע:
דלמא צדוקין שבעין.
אמר יקבר דלדברי הכל משתנין:
כשהוא משלם.
לכהן נתן רביע דמיו משום ככור צהמה דקה ולככור צהמה גסה חצי דמיו. משום הכי משלם מחצה דממון המוטל בספק הוא דאיכא למימר אפסדיה כוליה דאי לא הוה שרי ליה יב) הכי כי הוה מייתי ליה קמי מומחה גמור ושרי ליה והוה אכל ליה והשתא צעי קצורה ואיכא למימר דלאו מידי אפסדיה דללמא לא הוה מומא ומומחה גמור לא הוה שרי ליה ושמא לא הוה נפיל ביה לעולם מוס קבוע עד שימות:
מ"ע.
רביע לדקה ומחצה לגסה:
גסה הפסידה מרובה.
לפיכך תשלומין מרובין:
לפוס פסידא לישלם.
לזה חצי דמיו המרובין ולזה חצי דמיו המעטות:
משום גזירה מגדלי צהמה דקה נגעו צה.
משום טורח מגדלי צהמה דקה שיש צה טורח גדול לגדלה וזה שהסיר הככור הצלי לכהן מטורח גדול דשמא אס הראהו לאחר לא היה מתמיו לו והיה לו עוד טיפול מרובה עד שיפול צו מוס להכי נגעו צו דלא משלם אלא רביע. ל"א מפני גזירת מגדלי צהמה דקה שעוצרין על דברי חכמים דתמן (צ"ק דף עט:) אִין מגדלי צהמה דקה צא"י קנסוהו חכמים דלא לישקל אלא ריבנצא. ולא יב) מפי המורה:
בּוֹתְנִי^(א) וְאִם הִיֵּה מוֹמַחַה לִב"ד פְּטוֹר. דֹּלֵא מַנִּי מִימַר לִיה אֲמַיָּה דִּינֵת לִיה הוּאִיל וְלֹא כִקִּי צִדִּינִי: גַּמְ' ר"מ דֵּאִין דִּינָא דְּגִרְמִי. צ"ק בְּפִרְק הַגּוּזֵל עֵיס (דף ק.) מַחֲמִית^(ב) הַכֶּרֶס שֶׁנִּפְרָלָה אוֹמַר לוֹ גְּדוֹר מִתִּיאֲשׁ הַיִּמְנֵה וְלֹא גְדֵרָה הִרִי זֵה קִידָשׁ וְחִיִּיב בְּאַחֲרֵיתוֹ. יב) גִּרְמִי דָּגֵרֵס לְאֶסוֹר תְּצוּאָתוֹ שֶׁל חֲצִירוֹ:

בְּשִׁלְמָא חִיִּיב אֵת הֹזְכָּאִי מִשְׁכַּתָּה נִשָּׂא וְנָתַן צִיד. שְׁנַטֵּל הוּא הַמַּעוֹת מִמֶּנּוּ צִידוֹ וּפְרַעּוֹ לְצַעַל דִּין: אֲלֵא זִיכָה אִם הַחִיִּיב הִיכִי דְּמִי. בְּעַל כִּרְחַךְ לֹא מִשְׁכַּתָּה לֵה דַעֲבִיד מִידי אֲלֵא פְטוֹר אַתָּה קִאֲמַר לִיה: שִׁסִּיִּי לוֹ מִשְׁכוֹן. לְמִלּוֹה זֵה פִטֵּר אֵת הַלוֹה וְנִטַּל אֵת הַמִּשְׁכּוֹן מִיד הַמְלוּה וְהַחֲזִירוֹ לָלוֹה: **דֹּאנַע** כְּסוּ שַׁרְץ. הִבְיֹאו טַהֲרוֹת לִפְנֵיו לִישָׁאֵל עֲלֵיהֶן וְאֲמַר טַמְאוֹת הֵן וְנִטַּל שַׁרְץ אֶחָד יוֹ וְנָעַד בָּהֶן כִּדִּי שֵׁלֵא יֵהָא עוֹד סֶפֶק בָּהֶן לִסּוֹף אֲמַר חֹסֶס מוֹמַחַה טַמְאוֹת הֵן וְטִימָאֵל אֵת הַשָּׂאֵר שֶׁנִּתְעַרְבוּ בָּהֶן: **בּוֹתְנִי**^(א) הָאֵם שְׁלֵה. רַחַס שְׁלֵה: וְהֶאֱכִילָה ר"ט לְנִצְנִיס. שְׁאֲלוּ לוֹ עֲלֵיהֶן יוֹ אִם טְרִיפָה הִיא וְהֶאֱכִילָה לְנִצְנִיס: **שֵׁלֵא טַלֵּה.** מִפְּנֵי שְׁפָרוֹת וְחוּזִירוֹת שֶׁלֶּהן מַעֲלוּיִן מֵאֵד וּמוֹכְרִין אוֹתָן צִיּוֹקֵר וְרִוְצִין שֵׁלֵא יִלְדוּ בְּמַלְכוּת אַחֲרֵת כִּדִּי שִׁיּוֹ לְרִיבִין לָהֶם וְחוּמִּתִּין הָאֵם שְׁלֵה וְאִינֵה מַתָּה הֵילַךְ לֹא טְרִיפָה הִיא: **הִלְכֵה חֲמוּרְךָ טַרְפוֹן.** הַפְּסַדָּת חֲמוּר יוֹ שֶׁתְּשַׁלְּמוּ לְצַעַל הַפֶּרֶה: **גַּבְ' וְתִפּוּק לִיה.** דֵּאִי נִמִּי לֹאֹ מוֹמַחַה הוּא פְטוֹר דְּטוּעָה צִדְכָּר מִשְׁנֵה הוּא דִתַּן בְּצֵאלוֹ טְרִיפּוֹת (חוּלִין דף נד.) נִיטְלָה הָאֵם כְּשִׁירָה וְטַעַה צִדְכָּר מִשְׁנֵה חוּזֵר צִדְצִירוֹ כְּסַהֲדִרִין (דף נג.) וְכִיוִן דֵּאִי קִימָאֵת פְּרָה הוּא מַנִּי לְמִיַּהֲדֵר בִּיה וְלַמַּשְׁרִיִּיִּה אִישְׁתַּכַּח דִּמֵּה שְׁאֲמַר לֹאֹ כְלוּם הוּא יוֹ זֵה וְהֵה שֶׁהֶאֱכִילָה לְנִצְנִיס אִינֵה הוּא דֹאֲפִסִּיד אֲנַפְשִׁיָּה: אִי נִמִּי צִשִּׁיקוֹל **הַדַּעַס עַעִיס.** דֹּאֲפִילוֹ הוּה קִימָאֵת לֹא מַנִּי לְמִיַּהֲדֵר בִּיה וְלַמַּשְׁרִיִּיִּה וְאִישְׁתַּכַּח דֹּאֲסוֹרוֹ אִסּוֹר וְאוֹתָה הַפְּסַדְתּוֹ אֲפִילוֹ הִכִּי פְטוֹר אַתָּה מִלְּשָׁלֶם דִּמּוּמַחַה אַתָּה. שִׁיקוֹל הַדַּעַת מִפְּרָשׁ בְּפִרְק קַמָּא דְּסַהֲדִרִין (דף ו.) כְּגוֹן תְּרִי תַנָּאִי אוֹ תְרִי אֲמוּרָאִי דִּפְלִיגִי וְלֹא אִיתַמַּר הֵילְכַתָּא לֹא כִמַּר וְלֹא כִמַּר וְסוּגִיִּיא דַּעֲלַמָּא כַּכּד מִיַּיִיחִיּוֹ וְאִזִּיל הֵאִי וְעַצֵּד כֹּאִידֵךְ מֵה שַׁעֲשֶׂה עֲשׂוֹי וּמִשְׁלַם מִצִּיתוֹ: **בּוֹתְנִי**^(א) אִין שׁוּחֲטִין. דִּלְמָא מִשּׁוּם אֲגֵרָא קִשְׂרִי לִיה: אֲלֵא אִם כֵּן הִיֵּה מוֹמַחַה

י.ה. דפטר מלשלם משום דטועה בדבר משנה חוזר ותנן נטילה האם שלה כשרה: אין שוחטין על פיו. דאיכא למימר בשביל שכר שנטל מתוריו:

מסורת הש"ס

א) ד"ה כ:], ב) צ"ק.ק.ק: סנהדרין ו. לג:
א) גניסח הר"ש'ש לרביס], ד) סנהדרין לג:
ב) סנהדרין לג:
ו) נשל בית מנחם כן אחת בסנהדרין לג:
ועי' מוס' לקמן מ. ד"ה צשיקן:
ו) [שאלמ], ח) סנהדרין לג:
גג, ט) בסנהדרין לג:
ליחא מצינות רבי טרפון וע"ש וגם נחשנה שבתשעיות], י) [שם לג:], ס) גבי מחללת צ"ק, ז) כממו צ"ק, ח) [וע"ש מוס' חולין מד: ד"ה וכו'], ט) ב"א ע"כ וכו"צ צ"ק,

ⓘ

הגהות הב"ח

א) במשנה רבי טרפון פטור אתה שאתה מומחה:
ב) רש"י ד"ה דטלה וכו' ומיחו במובטין וכו' דמשתנין:

ⓘ

מוסף רש"י

שנשא ונתן ביד. נטל ניד ממון מן התבעה וישלם לתובע שריד לו משכון.
לחובע מן התבעה ויחיה הדין את טלה ואמר לו פטור אתה ונטל המשכון מיד המלוה והחזירו לוה (סנהדרין נד: וכו"י צ"ב שם), דאנע בהו שרץ. טענא לישאל לפניו ליה דבר הספק טענא לו טטהוטיין ואמר לו הדין טמאות הן ונטל שרץ והשליך עליהם שלא יהא עוד ספק בדבר וכן לא היו אלא טטויות (סנהדרין טס) להחזיק דבריו (צ"ב שם), שעירבין עם פירותיו. נטל הדין לפירות טמאים ועיצן עם שאר פירות האילם שהאלו והוה ליה עושה מעשה צדים ומזיק (טס) ומלאא טענא והכי בכל טמא (סנהדרין טס), האם שלה. בית הדין ונקאל טרפסחא ושלמותות ונלע"ז מטריל"ה (סנהדרין נד:), ואמר תרדוס הרופא. מפני שאמר חזקום הרופא, אין פרה כו'. לפי שטענות הן ואין רוצין שיהיו מליות במקומות אחרים, וקא חזין דמתקיימות (טס), הלכה חמורך טרפון. כלומר לרץ אפי למכור את ממורי והלחזיר פרה לנעלים (טס).

ⓘ

רבינו גרשום (המשך)

דאמרינן דמשלם דמי בשר בול:
מ"ט. להאי מחצה: דוה בהמה גסה מפסידו הרבה הילכך משלם הרבה מחצה:
וזה, בהמה דקה דהפסדה מועט דארינא גדולה כ"כ משלם רביע:
אי הפסדה מועט לשלם לפוס פסידה. כלומר מחצה מההוא מועט ומאי שנא רביע:
לא משום קנס מגדלי בהמה דקה. דאסור לגדל בהמה דקה בא"י ומטקינן דהאי ככור של בהמת כהן הוא והוא גידל בהבמה דקה:
ואם היה מומחה. לריבם דלא טעה אלא בשקול הדעת פטור מלשלם:
דדאין דינא דגרמי. כ"כ בפרק הגזול עציים. והאי גזרם בדבורו לאבר ממון:
שנשא ונתן ביד. שנטל בידים מזה ונתן לוה. ואי גזרם הוא אלא גזול:
כגון שהיה לנתבע משכון בידו של תובע ונטלו הימנו ונתנו לוה:
דאנע בהו שרץ. בידים:
טיהר את הטמא. כגון שנטל פירות טמאין ואמר טהורין הן ועירבין בפירות חברו דקא עבר בידים דהפסיד פירותיו:
האם. בית ולד שלה:
והאכילה לכלבים:
דאמר דטרפה היא:
הלכה חמורך טרפון. כלומר הפסדת חמורך. כלומר שתרפס לו חמורך תחת פרותו שהפסדתו:
והיפוק לאכא למימר בשביל